

Storia del diritto medievale e moderno

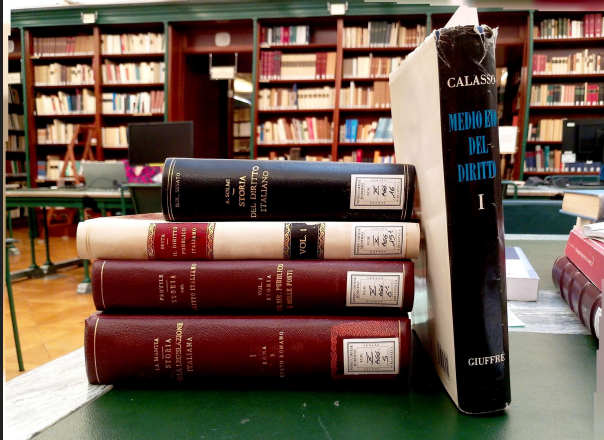
Lezione 2

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

Quando comincia il *Medioevo del diritto*?

Un'operazione di Francesco Calasso (1904-1965)

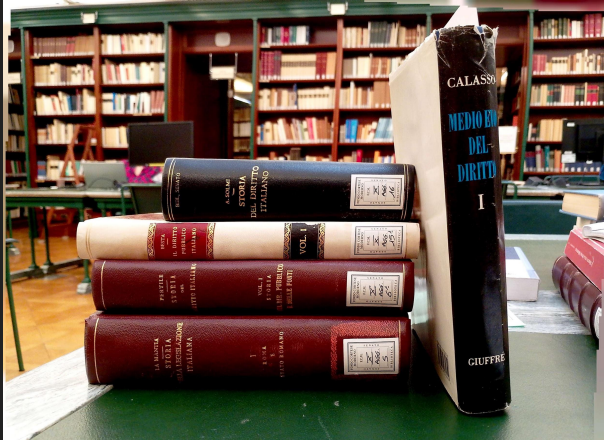


*“Oggi, se volessimo provarci a constatare a quale punto, per parlare hegelianamente, “la nostra coscienza è arrivata”, potremmo forse concludere così: medio evo, per noi, non è più il millennio che s e p a r a il mondo antico dal nostro, la immensa voragine dove fu a lungo creduto che lo spirito naufragasse per poi rinascere in quella grande catarsi che fu apposta chiamata Rinascimento; ma è l’età **mediatrice**, che ha consegnato alla nostra coscienza moderna **i valori del mondo antico che salvò e fece suoi.**”*

Francesco Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano 2021, 44.

Quando comincia il *Medioevo del diritto*?

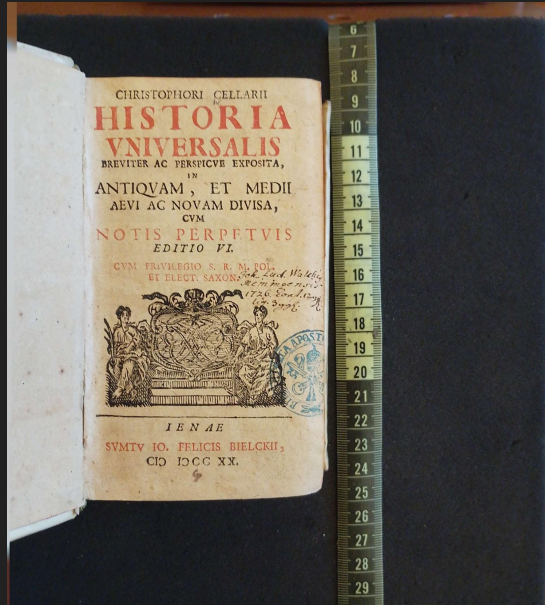
Alcune *Storie del diritto* prima di Calasso



- Besta, Enrico. *Storia del diritto romano*, 3 voll. (5 t.). Milano 1923-1927.
- Schupfer, Francesco. *Manuale di storia del diritto italiano*. Città di Castello / Roma-Torino-Firenze 1908.
- Solmi, Arrigo. *Storia del diritto italiano*. Milano 1908.
- Pertile, Antonio. *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*. 8 voll. Torino 1897-1903.
- Ciccaglione, Federico. *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla Costituzione del Regno d'Italia*. Napoli 1884.
- Savigny, Friedrich Carl von: *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*. Heidelberg 1834 (trad. it. *Storia del diritto romano nel medio evo*, 3 voll., a cura di Emanuele Bollati. Torino, 1854-1857)

Quando comincia il *Medioevo del diritto*?

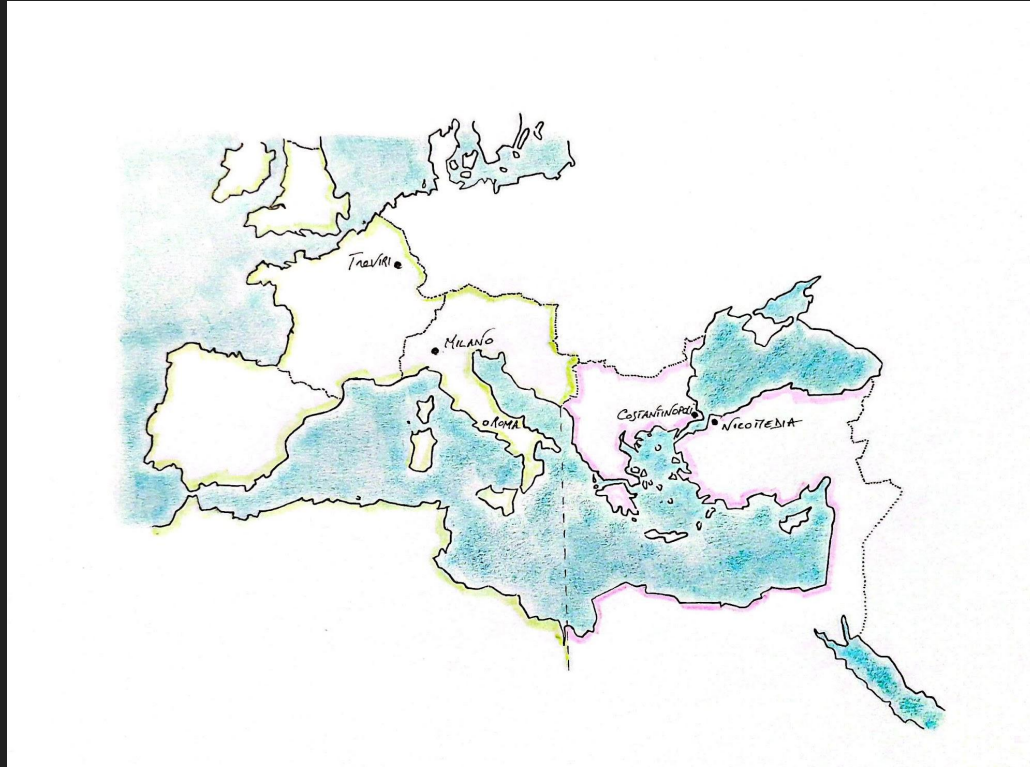
Un'operazione di Francesco Calasso (1904-1965)



Il Medioevo affonda le sue radici nel tardo-antico. L'esperienza imperiale romana e più generalmente la stagione aperta da **Diocleziano** e **Costantino** sono fondamentali per comprendere le vicende dell'età di mezzo.

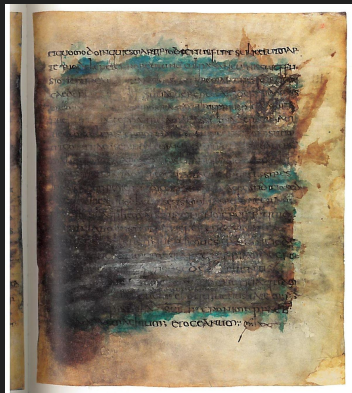
V. esemplare cremonese della *Historia medii aevii*:
[Bibl. Cremona, FA Ingr.Q.1.22/1](#)

Bibl. Vat., Rac. Gen. Stor. V.17



L'Impero all'inizio del IV sec. d. C.

Le fonti del diritto tra Gaio (II sec.) e Giustiniano (VI sec.)



Fonte: Verona, Bib. Cap., Cod. XV (13)

Gai Inst. 1.1 (cf. Inst. 1.2.1)

[I. De iure civili et naturali] *Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque **ius civile, quasi ius proprium civitatis**; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. quae singula qualia sint, suis locis proponemus.*

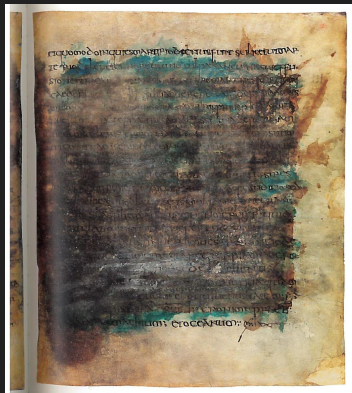
Tutti i popoli che sono governati da leggi e costumi usano in parte un diritto proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini. Infatti, ciò che ciascun popolo stabilisce come diritto per se stesso è proprio di quel popolo e si chiama **diritto civile, quasi come il diritto proprio della città**. Invece ciò che la ragione naturale ha stabilito tra tutti gli uomini è osservato allo stesso modo presso tutti i popoli e si chiama diritto delle genti, cioè il diritto di cui si servono tutte le genti. Il popolo romano, dunque, usa in parte il proprio diritto e in parte il diritto comune di tutti gli uomini. Spiegheremo nei luoghi opportuni quale sia la natura di ciascuno di questi.

Le fonti del diritto tra Gaio (II sec.) e Giustiniano (VI sec.)

Gai. Inst. 1.2-7 (cf. Inst. 1.2.3-8)

Constant autem iura populi Romani **ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium**. Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit (...) Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. nec umquam dubitatum est quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. < - - - - > ius autem edicendi habent magistratus populi Romani (...) Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

Il diritto del popolo romano è costituito **da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti di coloro che hanno il diritto di emanare editti e responsi dei giuristi**. La legge è ciò che il popolo ordina e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe ordina e stabilisce (...) Il senatoconsulto è ciò che il senato ordina e stabilisce, e questo ha valore di legge, benché ciò sia stato oggetto di discussione. La costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce mediante decreto, editto o epistola. E non si è mai dubitato che essa abbia valore di legge, poiché lo stesso imperatore riceve il suo potere tramite una legge. Il diritto di emanare editti appartiene ai magistrati del popolo romano. (...) I responsi dei giuristi sono le decisioni e le opinioni di coloro ai quali è stato concesso di elaborare il diritto. Se le opinioni di tutti costoro concordano in una sola, ciò che essi sostengono ottiene valore di legge; se invece dissentono, al giudice è lecito seguire l'opinione che preferisce. E questo è indicato in un rescritto del divino Adriano.



Fonte: Verona, Bib. Cap., Cod. XV

Le fonti del diritto tra Gaio (II sec.) e Giustiniano (VI sec.)

cusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio eandem rem an aliud iudicium fecisset. respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe reflecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nihilo minus eandem navem esse existimari. quod si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc anno fuissemus, propterea quod, ut philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis consisteremus, hae cottidae ex nostro corpore decederent aliaeque extrinsecus in earum locum accederent. quapropter cuius rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimari.

[De liberali causa¹ (E. XXXI)]?

24. Is a quo fundus petitus erat ab alio [(6.11) 57] eiusdem fundi nomine conventus est: quaerebatur, si alterutri eorum iussu iudicis fundum restituisset et postea secundum alterum petitem res iudicaretur, quemadmodum non duplex damnum traheret. respondi, uter prior iudex iudicaret, eum oportere ita fundum petitori restitui iubere, ut possessori caveret vel satisfaceret, si alter fundum evicisset, eum praestare.

LIBER VII.

[De liberali causa² (E. XXXI)].

25. Duo filii familias peculiare servos se [(40.1) 7] paratim uterque habebant: ex his alter servulum suum peculiarem vivo patre manumisit: pater utriusque testamento peculium praelegaverat. quaerebatur, servus iste utrum amborum an eius a quo manumissus erat libertus esset. respondi, si prius testamentum pater fecisset, quam filius eum liberum esse iussisset, unus esse libertum, ideo quod eum quoque in peculio legasse videretur: sed si postea testamentum pater fecisset, non videri eam mentem eius fuisse, ut eum, qui manumissus esset, legaret eumque servum, quoniam praelegatus non esset, mortuo patre amborum servum fuisse.

26. ²Medicus libertus, quod putaret, si [(38.1) 26] libertus qui medicum non fecerat, multo minus fore

[De publicanis et vectigalibus et commissis (E. XXXII)].

27. In lege locationis scriptum erat: [(19.2) 29] 'redemptor silvam ne caedito neve cingito neve deurito neve quem cingere caedere urere sinito'. quaerebatur, utrum redemptor, si quem quid earum rerum facere vidisset, prohibere deberet an etiam ita silvam custodire, ne quis id facere possit. respondi verbum sinere utramque habere significationem, sed locatorem potius id videri voluisse, ut redemptor non solum, si quem casu vidisset silvam caedere, prohiberet, sed uti curaret et daret operam, ne quis caederet.

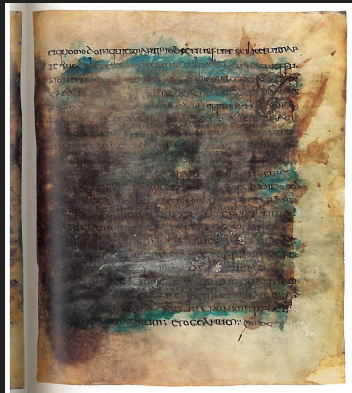
28. Caesar cum insulae Cretae cotorias [(39.4) 15] locaret, legem ita dixerat: 'ne quis praeter redemptorem post idus Martias cotem ex insula Creta fodito neve eximito neve avellito'. cuiusdam navis onusta cotibus ante idus Martias ex portu Cretae profecta vento relata in portum erat, deinde iterum post idus Martias profecta erat. consulebatur, num contra legem post idus Martias ex insula Creta cotes exisse viderentur. respondi, tametsi portus quoque, qui insulae essent, omnes eius insulae esse viderentur, tamen eum, qui ante idus Martias profectus ex portu esset et relatus tempestate in insulam deductus esset, si inde exisset non videri contra legem fecisse, praeterea quod iam initio evectae cotes viderentur, cum et ex portu navis profecta esset.

29. In lege censoria portus Siciliae ita [(50.16) 203] scriptum erat: 'servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato'. quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dari deberet nec ne. respondi duas esse in hac scriptura quaestiones, primam, quid esset 'domum ducere', alteram, quid esset 'suo usu ducere'. igitur quaeri solet, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte diceretur. sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset. quid autem esset 'usu suo', magnam habuisse dubitationem.

Cum in testamento alicui argentum, quod [(34.2) 28] usus sui causa paratum esset, legaretur, itemque vestis aut supellex, quaesitum est, quid cuiusque usus causa videretur paratum esse, utrumne id argentum, quod victus sui causa paratum pater familias ad cotidianum usum parasset an et si eas mensas argenteas et eius

Un brano del giurista Alfeno (I sec. a.C.) Fonte: Lenel, O. (ed.), *Palingenesia Iuris civilis*, Lipsiae 1889.

Un binomio caratteristico: *iura* e *leges*



Fonte: Verona, Bib. Cap., Cod. XV (13)

Gai. Inst. 1.2-7 (cf. Inst. 1.2.3-8)

Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, **constitutionibus principum**, edictis eorum qui ius edicendi habent, **responsis prudentium**. Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit (...) Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. nec umquam dubitatum est quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. < - - - > ius autem edicendi habent magistratus populi Romani (...) Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

Il diritto del popolo romano è costituito da leggi, plebisciti, senatoconsulti, **costituzioni dei principi**, editti di coloro che hanno il diritto di emanare editti e **responsi dei giuristi**. La legge è ciò che il popolo ordina e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe ordina e stabilisce (...) Il senatoconsulto è ciò che il senato ordina e stabilisce, e questo ha valore di legge, benché ciò sia stato oggetto di discussione. La costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce mediante decreto, editto o epistola. E non si è mai dubitato che essa abbia valore di legge, poiché lo stesso imperatore riceve il suo potere tramite una legge. Il diritto di emanare editti appartiene ai magistrati del popolo romano. (...) I responsi dei giuristi sono le decisioni e le opinioni di coloro ai quali è stato concesso di elaborare il diritto. Se le opinioni di tutti costoro concordano in una sola, ciò che essi sostengono ottiene valore di legge; se invece dissentono, al giudice è lecito seguire l'opinione che preferisce. E questo è indicato in un rescritto del divino Adriano.

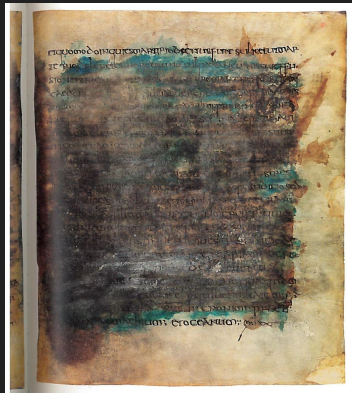
Un binomio caratteristico: *iura* e *leges*

Un'idea dell'istituzione imperiale e dei suoi riflessi nel sistema giuridico



Musée du Louvre: testa di
imperatore 425-450 (2* quarto
del V sec. d. C.)

Un binomio caratteristico: *iura* e *leges*



Fonte: Verona, Bib. Cap., Cod. XV (13)

Gai. Inst. 1.2-7 (cf. Inst. 1.2.3-8)

Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, **constitutionibus principum**, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit (...) Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. nec umquam dubitatum est quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. < - - - - > ius autem edicendi habent magistratus populi Romani (...) Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

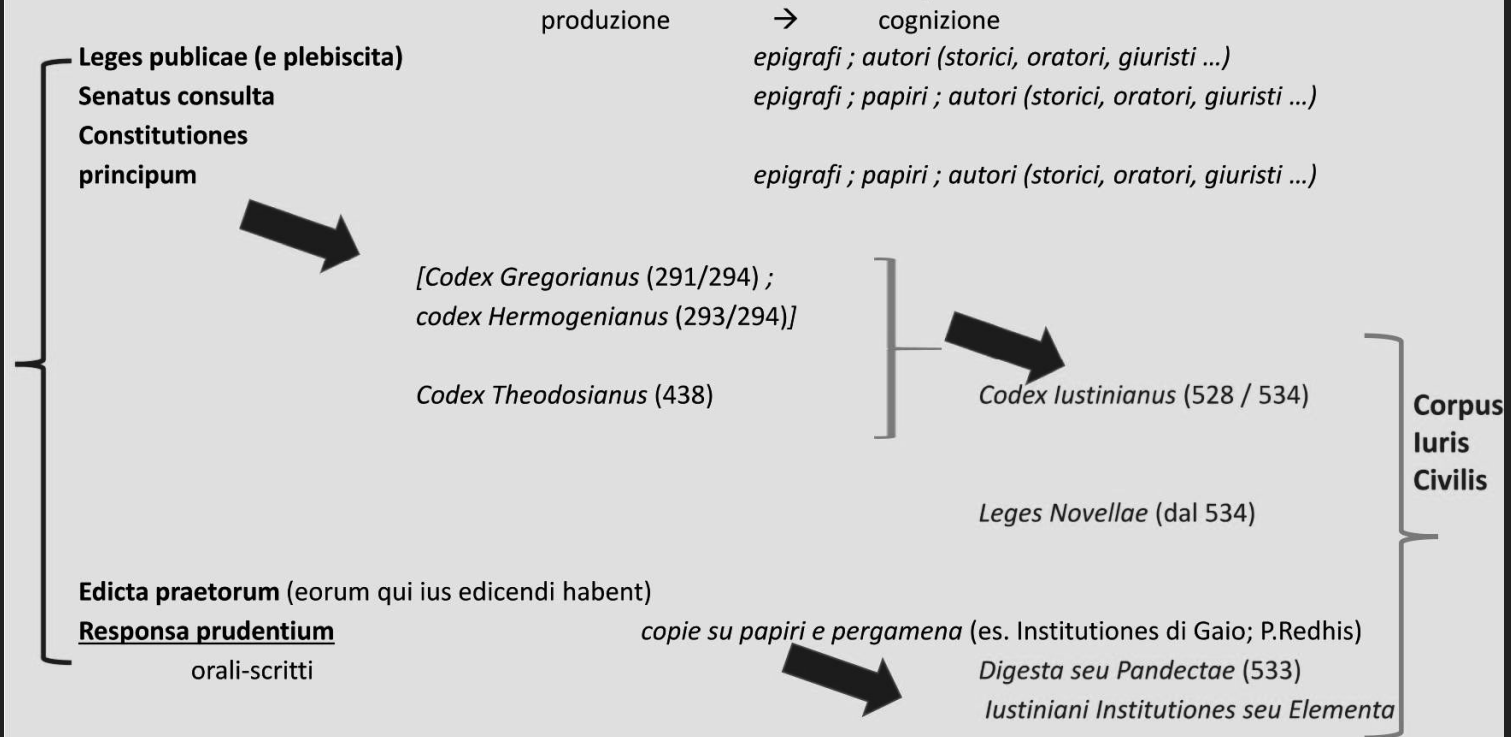
Il diritto del popolo romano è costituito da leggi, plebisciti, senatoconsulti, **costituzioni dei principi**, editti di coloro che hanno il diritto di emanare editti e responsi dei giuristi. La legge è ciò che il popolo ordina e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe ordina e stabilisce (...) Il senatoconsulto è ciò che il senato ordina e stabilisce, e questo ha valore di legge, benché ciò sia stato oggetto di discussione. La costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce mediante decreto, editto o epistola. E non si è mai dubitato che essa abbia valore di legge, poiché lo stesso imperatore riceve il suo potere tramite una legge. Il diritto di emanare editti appartiene ai magistrati del popolo romano. (...) I responsi dei giuristi sono le decisioni e le opinioni di coloro ai quali è stato concesso di elaborare il diritto. Se le opinioni di tutti costoro concordano in una sola, ciò che essi sostengono ottiene valore di legge; se invece dissentono, al giudice è lecito seguire l'opinione che preferisce. E questo è indicato in un rescritto del divino Adriano.

Un binomio caratteristico: *iura* e *leges*

I codici

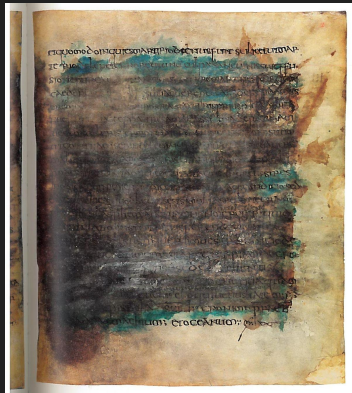
- *Codex Gregorianus* (Nicomedia?, 292-293 c.) **X**
- *Codex Hermogenianus* (293-294 c.) **X**
- *Codex Theodosianus* (pubblicato nel 439) **V**
- * *Codex Iustinianus* (528-534) **V**

Dalle fonti del diritto al Corpus Iuris Civilis



Dalle fonti del diritto al Corpus iuris civilis: slide del prof. Dario Mantovani

Un binomio caratteristico: *iura* e *leges*



Fonte: Verona, Bib. Cap., Cod. XV (13)

Gai. Inst. 1.2-7 (cf. Inst. 1.2.3-8)

Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, **responsis prudentium**. Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit (...) Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. nec umquam dubitatum est quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. < - - - - > ius autem edicendi habent magistratus populi Romani (...) Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

Il diritto del popolo romano è costituito da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti di coloro che hanno il diritto di emanare editti e **responsi dei giuristi**. La legge è ciò che il popolo ordina e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe ordina e stabilisce (...) Il senatoconsulto è ciò che il senato ordina e stabilisce, e questo ha valore di legge, benché ciò sia stato oggetto di discussione. La costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce mediante decreto, editto o epistola. E non si è mai dubitato che essa abbia valore di legge, poiché lo stesso imperatore riceve il suo potere tramite una legge. Il diritto di emanare editti appartiene ai magistrati del popolo romano. (...) I responsi dei giuristi sono le decisioni e le opinioni di coloro ai quali è stato concesso di elaborare il diritto. Se le opinioni di tutti costoro concordano in una sola, ciò che essi sostengono ottiene valore di legge; se invece dissentono, al giudice è lecito seguire l'opinione che preferisce. E questo è indicato in un rescritto del divino Adriano.

Un binomio caratteristico: *iura e leges*

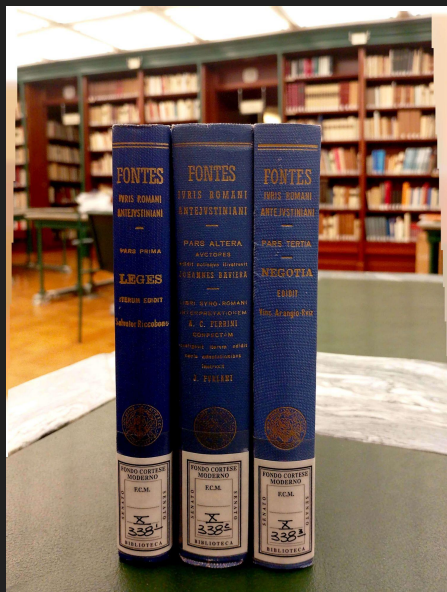
CTh. 1.4.3. Una costituzione sulla *recitatio* dei giuristi

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. AD SENATUM URBIS ROM(AE). POST ALIA. Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententias proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. ET CETERA. DAT. VII ID. NOVEMB. RAVENNA DD.NN. THEOD(OSIO) XII ET VALENT(INIANO) II AA. CONSS.

Gli Imperatori Teodosio e Valentiniano, Augusti, al Senato della città di Roma. Confermiamo piena autorità a tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, in modo tale che a Gaio sia attribuita la medesima autorità che accompagna Paolo, Ulpiano e gli altri, e che si possano recitare brani tratti da tutta la sua opera. Riteniamo altresì valida l'autorità di quei giuristi i cui trattati e pareri tutti i predetti hanno inserito nelle loro opere, come quelli di Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello e di tutti coloro che essi hanno richiamato, purché tuttavia i loro libri, a causa dell'incertezza dovuta all'antichità, siano confermati mediante il confronto dei codici. Quando poi vengano espresse opinioni divergenti, prevalga il maggior numero di autori; oppure, se il numero è uguale, prevalga l'autorità della parte nella quale emerga Papiniano, uomo di ingegno eccellente, il quale, sebbene superi i singoli, tuttavia cede a due (autori concordi). Ordiniamo inoltre che le note di Paolo e di Ulpiano apposte all'opera di Papiniano, come già in precedenza stabilito, siano considerate prive di valore. Quando invece siano citate opinioni di autori di pari autorità, spetti alla discrezionalità del giudice scegliere quale seguire. Ordiniamo infine che le Sentenze di Paolo abbiano sempre valore. Eccetera. Data il settimo giorno prima delle Idi di novembre, a Ravenna, sotto il consolato dei nostri signori Teodosio XII e Valentiniano II Augusti.

Un binomio caratteristico: *iura* e *leges*

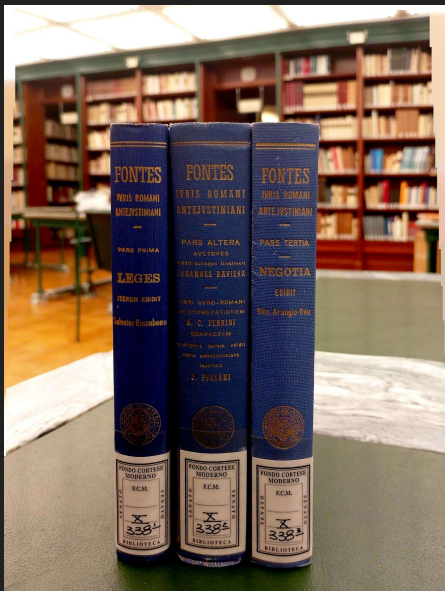
I diritti “volgari”



- *Pauli sententiae* (pseudo-Paolo, tra il III e il IV sec., v. anche nel *Breviarium Alaricianum* del 506)
- *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, nota anche come *Lex Dei* (IV sec.?)
- *Vaticana fragmenta* (IV sec.) [DigiVatLib](#)
- *Tituli ex corpore Ulpiani* (prima metà del IV sec.)
- *Epitome Gai* (più che un'epitome, una *interpretatio* delle *Institutiones* di Gaio: Gallia, seconda metà del V secolo)
- *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (Gallia, inizio VI sec.)

Un binomio caratteristico: *iura e leges*

I diritti “volgari”



568 MOS. ET ROM. LEGVM COLLATIO. [X. III-VI]

minus dumtaxat habet furti actionem, quamvis eius apud quem res deposita est intersit ob impensas in rem factas rem retinere. Is vero qui res commodata sit furti experiri debet, si modo soluendo fuerit. 7. Actio commodati semper in simplum competit, depositi vero nonnumquam in duplum, scilicet si ruinae vel naufragii vel incendii aut tumultus causa res deponatur.

III. HERMOGENIANVS sub titulo depositi huiusmodi inserit constitutiones.

1. Idem Augg. et Caess. Fl. Munatio. Eum qui suscepit depositum dolum, non etiam casum praestare certi iuris est. Cum itaque proponas ignis vi quaedam cremata de his quae tibi fuere commendata nec ullum dolum in subtrahendis rebus adhibitum, rector provinciae nihil contra iuris rationem fieri patietur. Et quoniam nequi quereris moras adhibita varietate, negotium inter nos ortum secundum iuris ordinem sua ratione deciditur. Subscripta VIII k. Iul. Serdica Augusta cons. [a. 293].

IV. Idem Augg. et Caess. Fl. Aurelio Altenico Andronico. Eos penes quos uestem et argenti materia deponisse proponis apud rectorem provinciae convenit interrogari, qui eos, siue teneant siue dolo fecerint quominus possint restituere, secundum bonam fidem tibi satisfacere compellet. Subscripta VI k. April. Sirmi Caess. cons. [a. 294].

V. Idem Augg. et Caess. Aurelio et Eustachio et Diosimo. Is, qui depositum suscepit, ultra dolum, si non aliud specialiter convenit, praestare nihil necesse habet. Cuius memor iuris rector provinciae partium allegationibus auditis pro creptorum qualitate suam ordinabit sententiam. Subscripta XIII k. Non. Aprilaria. [a. 294?].

VI. Idem Augg. et Caess. Septimiae Quadratae. Qui dolo malo depositum non restituit, suo nomine conveniatur ad eius restitutionem cum infamiae periculo

VI = Cod. Iust. 4, 34, 10.

[X. VII, I-VIII] MOS. ET ROM. LEGVM COLLATIO. 569
arguetur. Subscripta prid. idus Decembres Nicomedia. CC. cons. [a. 294].

VII. PAVLVS libro secundo sententiarum sub titulo de deposito :

1. Deponere possumus apud alium id quod nostri iuris est vel alieni. 2. Depositum est quasi diu positum. Servandum est, quod ad breue tempus custodiendum datur. 3. Deponere uidetur, qui in metu ruinae incendii naufragii apud alium custodiae causa deponit. 4. Deponere uidetur et is, qui suspectam habens vel minus idoneam custodiam domus vel uim latronum timens apud aliquem rem custodiendam commendat. 5. Si sacculum vel argentum *signatum* deposuero et is penes quem depositum fuit me invito contrectauit, et depositi et furti actio mihi in eum competit. 6. Ob res depositas dolus tantum praestari solet. 7. In iudicio depositi ex mora et fructus ueniunt et usurae rei depositae praestantur. 8. Si quis rem penes se depositam apud alium deposuerit, tam ipse directam quam is qui apud eum depositum utilem actionem depositi habere possunt. 9. Si pecuniam deposuero eamque tibi permisso, mutua magis uidetur quam deposita ac per hoc periculo tuo erit. 10. Si rem apud te depositam neudideris eamque redemeris, post perdidisti, semel admissa dolo perpetua depositi actione teneberis. 11. Ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum.

VIII. GREGORIANVS libro IIII sub titulo de deposito :

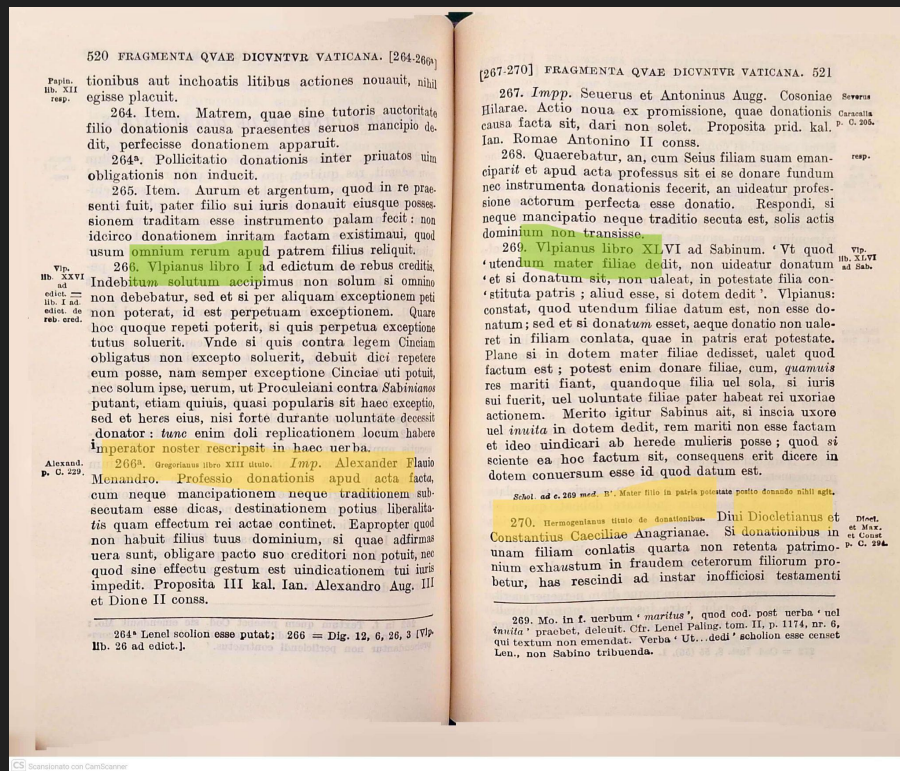
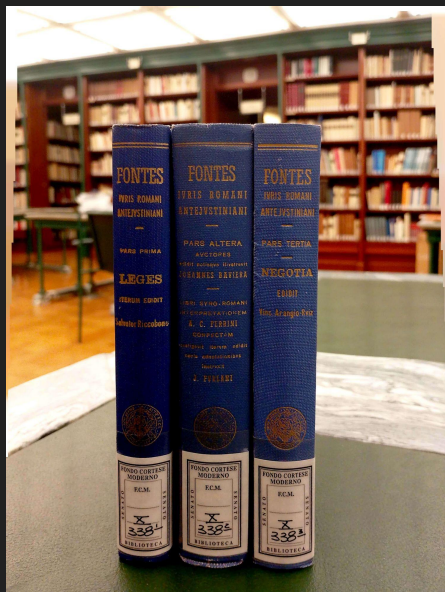
Imp. Alexander A. Mestrio militi. Incursu latronum ornamenta deposita apud interfectum ab eis perierunt : detrimentum ad heredes eius qui depositum accepit, qui dolum tantum praestare debuit, non per-

VII. 1-4. Hinc rest. Paul. 2, 12, 1-4. Ad § 2 ante uerbum ‘seruandum’ putat Mo. uerbis ‘sed pariter’ uel similibus ad sensum sententiae explendum opus esse ; VII, 3 = Paul. 5, 12, 5. Dig. 16, 3, 29 pr. ; VII, 6-11. Hinc rest. Paul. 2, 12, 6-11. VIII = Cod. Iust. 4, 34, 1.

*Collatio legum
Mosaicarum et
Romanarum*, nota
anche come *Lex
Dei* (IV sec.?)

Un binomio caratteristico: *iura e leges*

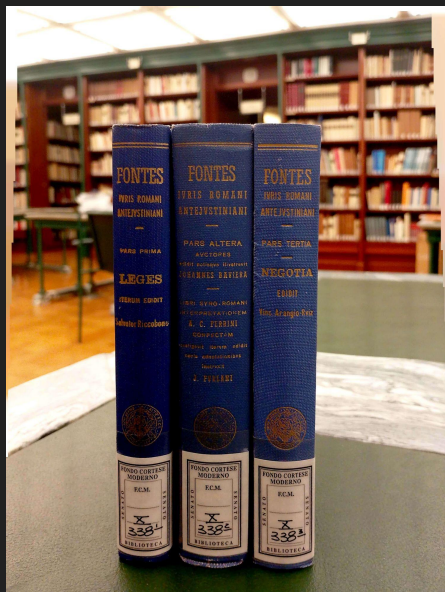
I diritti “volgari”



Vaticana
fragmenta (IV
sec.)

Un binomio caratteristico: *iura e leges*

I diritti “volgari”



596 CONSULTATIO VET. CIVISD. IVRISC. [II. 3-7]

spendi maritum in negotiis uxoris sine mandato non recte aliquid definire: nec posse aliquid firmum et stabile esse, quod sine conscientia uxoris de rebus uxoris usus fuerit transigisse, praesertim si doceatur iniquitas esse et sine aequalitate vel compensatione ipsa diuisio. 3. Notum est, quod etiam si mandato uxoris niteretur et fraudulenta diuisio vel minus aequalis posset ostendi, uacua et inanis specialiter remaneret. 4. Adde quod sine uxoris conscientia maritus dicitur definisse, qualem poterit habere uirtutem? Aut quid ualebit, cum primum uxor hoc refragari uoluerit? 5. Sed ne fort dicitur 'amplex es diuisionem et acquieui rebus diuisis', respondendum est legaliter et pro omni ueritate hoc specialiter habendum, quia etiam inter maiores personas et legales si fraudulenta diuisio facta probetur, legibus rescinditur, et a iudice diuisio ipsa aestimantibus magnis iuris ad meliora reductur, et facta compensatione firmiter diuisio constituitur, sicut lex infra scripta evidenti lectione declarat.

6. Ex corpore Gregor. libro III: Imperatores Diocletianus et Maximianus AA. Aureliae Severae. An diuisio, quam iam factam esse proponi, conelli debeat, rector provinciae praesente parte diuersa diligenter examinabit: et si fraudibus eam non caruisse perspexerit, quando etiam maioribus in perperam factis diuisionibus soleat subueniri, quod improbum atque inaequaliter factum esse conuincitur, in melius reformabit. PP. XVII kalendas Iul. ipsi VI et Constantio III cons. [a. 290].

7. Item alia eodem libro et corpore: Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Aproniae Mammaeae. Si diuisio inter te et sororem tuam non bona fide facta est, etiam citra principalis restitutionis auxilium, quod etiam maioris tribui solet, ad aequitatis temperamentum reformari potest et cet. PP. VI kalendas Iul. Maximiano II et Aquilia consilibus [a. 286].

II. § 6 = Cod. Inst. 3, 38, 3.

[III. 1-7] CONSULTATIO VET. CIVISD. IVRISC. 597

III. 1. Tertio loco uel capite interrogandum me specialius censuisti, utrum contra iudicium iri possit, quod aduersus maritum in causa mulieris prius datum est, eo quod mandato usus fuerit uxoris suae et in causa ipsa uictus abcesserit et contra eum iudicium prolatum fuerit. Addidisti etiam, quod mandatum neque gestis legaliter fuerit allegatum, nec satisfactori deditur ille ipse procurator ab uxore factus, et sic causam dixisset, quam agebat. 2. Quod si uerum est, illud iudicium dici non potest. Sed nec iudices sine uerecundia et turpitudine erunt, qui personam in ipso litis initio non inquisierunt, sicut est legum, nec fecerunt, ut satisfactorem daret procurator, quod et consuetudinis est et re uera legaliter obseruatur. Ac praeterea si hoc factum non est, nullam personam habuit litigandi. Sed nec illi potuerunt in causa proferre iudicium, ubi fuit procuratoris iudicatoria inanis et nulla persona. 3. Quid potest esse miserius? quid abiecius? quid legibus sic contrarium, ut ingreditur audientiam sedentibus iudicibus ille, qui nullam in se habeat firmitatem et citra legum sollemnia uanas actiones intendat? 4. Respice leges subter adiectas: tunc intelleges, quod qui mandato utitur satisfactorem dare debet. Sed in illo mandato hoc futurum est, ubi aut uerbo mandatur aut gestis epistula mandati non legitur allegata. 5. Ergo testimonium legum, sicut iam dictum est, sequentium diligenter attendite: sic agnosceitis iudicium stare non posse, ubi ad agendum sollemnis persona, id est sollemniter ordinata, ingressa non fuerit.

6. Ex Pauli sententiarum lib. I:

Voluntarius procurator, qui se negotiis alienis offert, rem ratam dominum habiturum caedere debet.

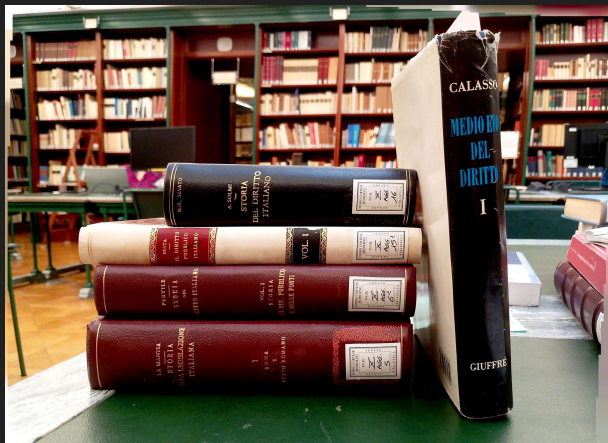
7. Item alia eodem libro et corpore:

Actoris procurator non solum absentem defendere, sed et rem ratam dominum habiturum satisfacere cogitur.

III. § 6. Hinc restit. Paul. 1, 3, 3; § 7. Hinc restit. Paul. 1, 3, 5.

*Consultatio
veteris cuiusdam
iurisconsulti
(Gallia, inizio VI
secolo)*

Osservazioni e domande conclusive



- *Leges* e *iura*, lungi dall'essere in opposizione, si manifestano spesso insieme, senza contrasti apparenti.
- La cultura giuridica non scompare, ma cambia "veste" e "andatura".
- Tra il 529 e il 534, l'Imperatore Giustiniano ordina la compilazione di due ambiziose raccolte: il *Codex* (costituzioni imperiali) e i *Digesta* (*responsa prudentium*), a testimonianza della centralità che ancora rivestono gli *iura* espressi dal pensiero classico.